

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1162/2533

นายสำรวม พุ่มชะเอม

โจทก์

นางสาวเบญจาทริภูมิ ขำคำ

จำเลย

นายสำรวม พุ่มชะเอม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 104)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 4604 เลขที่ดิน 7 ตำบลไทรงาม(บางไทรป่า)อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (นครชัยศรี) เนื้อที่ 30 ไร่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง เอกสารหมายเลข 2ซึ่งโจทก์ครอบครองตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วนลงวันที่ 10 มกราคม 2527 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกับโจทก์ไปจัดการยื่นคำขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินตามที่โจทก์ครอบครองเนื้อที่ 30 ไร่ ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ต่อไป จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 4604 เลขที่ดิน 7ตำบลไทรงาม(บางไทรป่า) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (นครชัยศรี)เนื้อที่ 30 ไร่ ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินตามแผนที่พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบ

ครองปรัภักษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และให้เพิกถอน
นิติกรรมการจดทะเบียนตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วนลงวันที่10
มกราคม 2527 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ คำขอ
นอกจากนี้ให้ยก ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้บังคับตามฟ้องแย้งจำเลยทั้งสอง
ให้โจทก์รื้อถอนบ้านเรือนออกไปจากที่ดินพิพาทห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง
อีกต่อไป ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายปีละ 5,000 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2527
เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และบริวารจะออกไปจากที่ดินพิพาทเลิกเกี่ยวข้องต่อไป คำขอ
อื่นตามฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้โจทก์รื้อถอนบ้านเรือนออกไปจากที่ดินพิพาทนั้น อนุญาตให้
ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหายถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่า
เสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 8 ปี มาวางศาลจนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้โจทก์รื้อถอนบ้านเรือนออกไปจากที่ดินพิพาทนั้น อนุญาตให้
ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหายถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่า
เสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 8 ปี มาวางศาลจนเป็นที่

พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(ก้าน อันนันทน์-เสียง ตริวิมล-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>